

1520902-60.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Ana Helena Rodrigues Mellim

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 31ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/09/2022

... pela 8ª Vara Criminal de São Paulo e tráfico pela 25ª Vara Criminal de São Paulo - certidões de fls. 65/66), em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Compenso a agravante da reincidência (condenação por roubo pela 26ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo - fls.150) com a atenuante da confissão na segunda fase da dosimetria da pena. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

31ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1520902-60.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1520902-60.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2235248/2021 - 03º DELEGACIA DA DISE - DENARC, 19920546 - 03º DELEGACIA DA DISE - DENARC, 2235248 - 03º DELEGACIA DA DISE - DENARC

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABIO AVELINO MODOLO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Helena Rodrigues Mellim

Vistos.

FÁBIO AVELINO MODOLO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, §4º, incisos I e II, c/c o artigo 61, inciso II, alínea "j" e artigo 14, II, todos do Código Penal, porque em 29 de agosto de 2021, por volta das 07 horas e 50 minutos, na rua Rodolfo Miranda, 636, Bom Retiro, nesta cidade e comarca, em ocasião de calamidade pública, mediante escalada e rompimento de obstáculo, tentou subtrair, em proveito próprio, fios/cabos de cobre, de propriedade da empresa vítima VIVO/Telefônica Brasil, causando dano no valor de R\$ 2.277,97, somente não se consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade do agente. Após o recebimento da denúncia (fls. 163/173), o acusado foi pessoalmente citado

(fls. 236) e apresentou resposta à acusação às fls. 240.

Não tendo sido hipótese de absolvição sumária, foi admitida a instrução criminal, momento em que foram ouvidas as testemunhas e realizado o interrogatório do réu. É o relatório.

Fundamento e Decido.

A ação penal é parcialmente procedente, vez que ao final da instrução criminal restou demonstrada a responsabilidade do réu Fábio.

Neste sentido, é seguro o crivo do contraditório.

A materialidade delitativa restou devidamente comprovada, através do boletim de ocorrência às fls. 11/16, auto de exibição e apreensão fls. 20, laudo pericial de fls. 174/175 e termos de declarações de fls. 6/9 e 125.

A autoria também incontestada pela prova oral produzida nos autos.

O policial civil Alessandro Ramos da Silva disse que estava chegando ao Departamento de Polícia quando avistou um homem em cima de uma árvore, ao lado da entrada do estacionamento do Denarc. Parou seu veículo a fim de verificar o que estava acontecendo, e, ao se aproximar, viu que o indivíduo estava com uma serra nas mãos e o fio do cabo da telefônica estava cortado, com uma das extremidades já ao chão. Em seguida, o declarante identificou-se como policial e determinou que o homem descesse da árvore, ao passo que este tentou se evadir, sem êxito. O policial Wilson Victor, que estava na portaria do Departamento, percebendo a abordagem, foi ao apoio do declarante e o sujeito foi posteriormente identificado como Fábio Avelino Modolo.

No mesmo sentido o depoimento do policial Wilson Victor Rogerini Junior.

A testemunha Jean Paulo da Silva, representante da empresa GOCIL Segurança, a qual presta serviços de segurança para a empresa telefônica VIVO/Telefônicas que o réu Fábio é um indivíduo conhecido pelos profissionais de segurança e já esteve envolvido em outras ocorrências com furto de cabos. Por fim, informou que o prejuízo total foi de R\$ 2.277,97 (dois mil duzentos e setenta e sete centavos)

Interrogado, o réu Fábio Avelino Modolo alegou que é morador de rua e que utilizaria os cabos e fios subtraídos para fazer uma instalação na Cracolândia e vender para um ferro velho, ambos na região do Centro de São Paulo.

Afasto a qualificadora da escalada, diante da ausência do laudo pericial para sua comprovação, bem como a qualificadora do rompimento de obstáculo, já que a violência exercida foi contra o próprio objeto visado, qual seja, a fiação.

Desta forma, de rigor a condenação pelo crime de furto simples tentado.

Passo à dosimetria.

Atendendo ao disposto no artigo 59, do Código Penal, fixo a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, diante da presença de maus antecedentes (condenações anteriores por furto pela 17ª Vara Criminal de São Paulo, por roubo pela 8ª Vara Criminal de São Paulo e tráfico pela 25ª Vara Criminal de São Paulo – certidões de fls. 65/66), em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Compenso a agravante da reincidência (condenação por roubo pela 26ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo – fls.150) com a atenuante da confissão na segunda fase da dosimetria da pena.

Afasto a circunstância agravante decorrente do estado de calamidade pública provocado pela Covid-19 (art. 61, inciso II, alínea “j”, do Código penal), considerando que para incidência da referida agravante é necessário que se demonstre que o agente se aproveitou da situação de fragilidade, vulnerabilidade ou incapacidade gerada por aquilo que causou a decretação da calamidade pública para, assim, praticar o crime – o que não ocorreu no caso em comento.

Por fim, considerando a causa de diminuição concernente ao crime tentado, e levando em conta o iter criminis percorrido (os fios já estavam parcialmente cortados) diminuo a pena em 1/3, perfazendo 09 (nove) meses e 10 (dez) dias, e 07 (sete) dias-multa.

Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal e condeno FÁBIO AVELINO MODOLO como incurso no artigo 155, caput c.c o artigo 14, II, ambos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 09 (nove) meses e 10 (dez) dias, e 07 (sete) dias-multa.

O regime inicial seria o fechado, sendo compatível para a correta prevenção e repressão ao crime praticado pelo réu, dada a sua reincidência e seus maus antecedentes.

Por este motivo, inviável também a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (artigo 44, inciso II, do Código Penal) ou a suspensão condicional da pena (artigo 77, inciso I, do Código Penal).

Havendo recurso, expeça-se guia de recolhimento provisória e, nada sendo requerido, expeça-se guia definitiva, arquivando-se, posteriormente, com as cautelas de estilo.

Diante do tempo transcorrido e o montante de pena, detraio o tempo de prisão preventiva e fixo desde já o regime aberto para o cumprimento do restante da pena. Expeça-se alvará de soltura clausulado e lavre-se o termo de audiência admonitória do regime aberto.

Defiro ao réu o apelo em liberdade, diante da presente sentença condenatória.

Publicada em audiência, saem os presentes devidamente intimados. Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Servirá a presente como ofício.

Isento de custas.

P.I.C.

São Paulo, 27 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA